GUÍA PRÁCTICA AMPLIADA · OCTUBRE 2026

Reglamento europeo de inteligencia artificial

Usos, prohibiciones, transparencia y una guía especial de escaneo y reconocimiento facial

Edición ampliada de la guía anterior. Basada en el PDF consolidado del Reglamento (UE) 2024/1689, de 27 de julio de 2026, con las modificaciones incorporadas. Las páginas citadas corresponden a las 151 páginas del documento original, no a esta guía.

Lectura rápida: lo verdaderamente importante

• La IA no está prohibida de forma general: se regulan aplicaciones concretas y sus riesgos.

• Detectar un rostro no es identificarlo; verificar una identidad tampoco equivale a buscarla en una multitud.

• La creación indiscriminada de bases faciales y ciertos usos policiales en tiempo real están prohibidos.

• Los sistemas de identificación biométrica remota permitidos pueden ser de alto riesgo.

• Chatbots y contenidos sintéticos tienen obligaciones de transparencia específicas, no universales.

• El uso de datos biométricos puede estar restringido por el RGPD aunque el AI Act no prohíba el sistema.

BASE LEGAL · Arts. 3, 5, 6 y 50 · pp. 5–10, 13–19, 59–60; anexo III · p. 131.

1. Mapa general de obligaciones

1 · ¿Cuál es la finalidad real del sistema?

Documentar qué decide, qué datos utiliza, dónde se usa y sobre quién produce efectos.

↓

2 · ¿Encaja en una práctica prohibida?

Comprobar el artículo 5. Si encaja, no basta con añadir un aviso o pedir consentimiento.

↓

3 · ¿Es de alto riesgo?

Comprobar el artículo 6 y los anexos I y III; revisar condiciones y exclusiones.

↓

4 · ¿Debe informar de que es IA o de contenido sintético?

Aplicar las obligaciones específicas del artículo 50.

↓

5 · ¿Procesa datos personales o biométricos?

Comprobar además el RGPD y, cuando corresponda, las normas de protección de datos policiales.

¿Quién tiene obligaciones?

Proveedor: desarrolla o comercializa el sistema bajo su nombre. Responsable del despliegue: utiliza el sistema bajo su autoridad. Las obligaciones no son idénticas; integrar IA de terceros no las elimina automáticamente.

BASE LEGAL · Arts. 2–3 · pp. 3–10; art. 25 · pp. 35–37.

2. Usos prohibidos: lo que no debe hacerse

Práctica	Explicación sencilla
Manipulación dañina	Técnicas subliminales o engañosas que alteran sustancialmente decisiones y provocan, o probablemente provocan, perjuicios considerables.
Puntuación social	Clasificaciones personales que producen ciertos tratos desfavorables injustificados o desproporcionados.
Predicción delictiva por perfiles	Evaluar riesgo de delito basándose únicamente en perfiles o rasgos de personalidad, salvo la excepción prevista.
Bases faciales indiscriminadas	Crear o ampliar bases de reconocimiento facial extrayendo sin selección rostros de internet o de grabaciones de CCTV.
Emociones en trabajo o educación	Inferir emociones de personas en estos ámbitos, salvo razones médicas o de seguridad.
Inferencia biométrica sensible	Categorizar biométricamente para deducir determinadas características sensibles, con las precisiones de la norma.
Identificación policial remota en directo	Prohibida como regla general en espacios de acceso público, con excepciones tasadas.
Contenido sexual sintético ilícito	Prohibiciones añadidas sobre determinadas imágenes íntimas no consentidas y material de abuso sexual infantil, sujetas a condiciones.

BASE LEGAL · Art. 5.1 y 5.1 bis · pp. 13–17. Las nuevas letras b bis y b ter se aplican desde 2-12-2026: art. 113 · p. 127.

3. Sistemas de alto riesgo

La categoría depende de la finalidad prevista y del uso concreto. Incluye determinados sistemas vinculados a productos regulados y usos del anexo III: biometría, empleo, educación, infraestructuras críticas, servicios esenciales y otros ámbitos específicos.

No basta con que una aplicación tenga una cámara, use IA o trate rostros para clasificarla automáticamente como alto riesgo.

BASE LEGAL · Art. 6 · pp. 17–19; anexo I · pp. 129–130; anexo III · pp. 131–134.

4. Qué se exige cuando una IA es de alto riesgo

Control	Significado práctico	Base
Gestión de riesgos	Identificar, evaluar y mitigar riesgos durante el ciclo de vida.	Art. 9 · pp. 20–22
Datos	Gobernanza y calidad de los datos cuando corresponda.	Art. 10 · pp. 22–24
Documentación	Información técnica y registros verificables.	Arts. 11–12 · pp. 24–25
Instrucciones	Explicar capacidades, límites y condiciones de uso.	Art. 13 · pp. 25–26
Supervisión humana	Permitir intervención y control humanos adecuados.	Art. 14 · pp. 26–27
Robustez	Precisión y ciberseguridad apropiadas.	Art. 15 · pp. 27–28
Responsabilidades	Obligaciones diferenciadas para proveedor y usuario profesional.	Arts. 16, 26 · pp. 28–29, 37–39

Según el caso, también se exigen evaluación de conformidad, registro, seguimiento tras la comercialización e información sobre incidentes.

5. Transparencia, escaneo facial y reconocimiento biométrico

Este apartado integra la transparencia del artículo 50 con las restricciones biométricas de los artículos 3, 5 y 6. No todas las funciones que utilizan una cara son reconocimiento facial.

5.1. Cuatro operaciones distintas

Operación	Qué hace	Consecuencia habitual
Detección facial	Encuentra un rostro en la imagen sin averiguar quién es.	No está prohibida por sí sola.
Verificación 1:1	Compara un rostro con la identidad que afirma tener una persona.	No es la identificación remota del anexo III.
Identificación 1:N	Busca quién es una persona comparándola con una base de referencias.	La identificación remota puede ser de alto riesgo.
Inferencia biométrica	Intenta deducir emociones o rasgos a partir de datos biométricos.	Puede ser de alto riesgo o estar prohibida según uso.

BASE LEGAL · Definiciones art. 3 · pp. 7–10; art. 5 · pp. 13–17; anexo III.1 · p. 131.

5.2. Diagrama: qué ocurre cuando una cámara ve un rostro

CÁMARA / FOTO / VÍDEO

La mera captación de una imagen no determina por sí sola la clasificación del sistema.

↓

¿Solo localiza la cara?

Detección: enfoque, encuadre, desenfoque de caras. No equivale a identificar.

↓

¿Compara con una identidad declarada?

Verificación 1:1: por ejemplo, autenticación facial. Examinar privacidad y seguridad.

↓

¿Busca la identidad en una base de personas?

Identificación 1:N: examinar si es identificación biométrica remota, alto riesgo y restricciones.

↓

¿Deduce emociones o características sensibles?

Aplicar prohibiciones específicas y clasificación de alto riesgo según contexto.

BASE LEGAL · Art. 3 · pp. 7–10; art. 5 · pp. 13–17; art. 6 · pp. 17–19; anexo III.1 · p. 131.

5.3. ¿Qué cambia entre 1:1 y 1:N?

Verificación 1:1	Identificación 1:N
“¿Esta persona es quien dice ser?”	“¿Quién es esta persona entre muchas?”
Comparación con una referencia asociada a la identidad declarada.	Comparación con múltiples referencias para averiguar la identidad.
Excluida expresamente de la categoría de identificación biométrica remota del anexo III.1.a.	La identificación biométrica remota aparece en el anexo III.1.a cuando su uso es lícito.

La exclusión del anexo III no supone una autorización automática para recoger o tratar datos biométricos.

5.4. Escaneo facial en espacios públicos

Escenario	Lectura del Reglamento
Contar rostros sin identificarlos	No es, por sí mismo, identificación biométrica remota. Revisar finalidad y tratamiento de datos.
Buscar a una persona en una grabación	La identificación biométrica remota en diferido puede ser de alto riesgo y está sujeta a requisitos.
Identificar transeúntes en directo con fines policiales	Prohibición general en espacios de acceso público, salvo supuestos muy concretos y garantías.
Crear una gran base de rostros con internet o CCTV	Prohibido si la extracción es indiscriminada y se utiliza para crear o ampliar bases de reconocimiento facial.

Excepciones policiales en tiempo real

El artículo 5 prevé supuestos restringidos, como la búsqueda de determinadas víctimas o personas desaparecidas, amenazas graves o localización de sospechosos de delitos específicos. Su aplicación requiere necesidad, proporcionalidad, garantías y, como regla, autorización previa de una autoridad competente. No es una excepción general para cualquier vigilancia.

BASE LEGAL · Art. 5.1.e, 5.1.h y 5.2–7 · pp. 14–17; anexo III.1 · p. 131.

5.5. Emociones, edad, género y otros atributos

Los sistemas de reconocimiento de emociones no equivalen a simples filtros visuales. Inferir emociones mediante datos biométricos en el trabajo y la educación está prohibido salvo las excepciones del artículo 5. La inferencia de determinadas características sensibles mediante categorización biométrica también está prohibida.

Otras estimaciones faciales no quedan automáticamente prohibidas por su nombre: hay que analizar su finalidad, el tipo de inferencia, el contexto y la normativa de datos.

BASE LEGAL · Art. 3, definiciones de categorización y reconocimiento de emociones · pp. 8–10; art. 5.1.f–g · pp. 14–15; anexo III.1 · p. 131.

5.6. ¿Cuándo hay que avisar a la persona?

Caso	Regla de transparencia
Chatbot o IA que interactúa directamente	El proveedor debe diseñarlo para que la persona sepa que interactúa con IA, salvo que sea evidente.
Sistema de reconocimiento de emociones o categorización biométrica	El responsable del despliegue debe informar a las personas expuestas en los términos del art. 50.3, con excepciones.
Imágenes, voz y vídeo sintéticos	Marcado técnico por proveedores en supuestos del art. 50.2; divulgación de deepfakes por responsables del despliegue según art. 50.4.
Textos publicados para informar sobre asuntos de interés público	Divulgación en supuestos del art. 50.4, con excepciones por revisión humana y responsabilidad editorial.

Clave: el aviso visible y el marcado técnico detectable por máquina son obligaciones distintas. Además, un aviso no legitima una práctica prohibida.

BASE LEGAL · Art. 50.1–6 · pp. 59–60.

5.7. Reconocimiento facial y protección de datos

Los datos biométricos tratados para identificar de manera unívoca a una persona pueden ser categorías especiales de datos personales. Su tratamiento exige examinar las bases jurídicas y las condiciones del RGPD o, en el ámbito policial, el régimen específico aplicable. El consentimiento no convierte en lícito un uso prohibido por el artículo 5.

También conviene considerar minimización de datos, plazo de conservación, seguridad, necesidad de evaluación de impacto y posibles derechos de información y oposición, según el caso.

Esta explicación de protección de datos es contexto jurídico complementario: el PDF original remite al RGPD, pero no reproduce íntegramente sus condiciones.

BASE LEGAL · AI Act, art. 2.7 · p. 4 y art. 5 · pp. 13–17. Complemento externo: RGPD, arts. 4.14, 9 y 35.

6. Proveedores, integradores y modelos externos

Utilizar una API o un modelo de terceros no elimina por sí solo las obligaciones de quien desarrolla, comercializa o despliega una aplicación. La atribución de responsabilidades depende de la finalidad, la comercialización, las modificaciones y el papel real de cada actor.

Papel	Pregunta útil
Proveedor de un sistema	¿Quién comercializa o pone en servicio el sistema bajo su nombre?
Responsable del despliegue	¿Quién lo utiliza bajo su autoridad para una finalidad concreta?
Proveedor de modelo de uso general	¿Quién desarrolla o comercializa el modelo de propósito general?
Integrador que modifica el sistema	¿Cambia sustancialmente el sistema o su finalidad prevista?

BASE LEGAL · Arts. 3 y 25 · pp. 5–10, 35–37; arts. 53 y 55 · pp. 64–66.

7. Formación y controles internos

Los proveedores y responsables del despliegue deben adoptar medidas para procurar una alfabetización en IA suficiente de su personal y otras personas que operan los sistemas por su cuenta, teniendo en cuenta sus conocimientos y el contexto. La reforma de 2026 precisa el alcance de esta obligación.

Medidas útiles: identificar finalidades, revisar riesgos, formar a operadores, definir quién puede intervenir, documentar incidentes y actualizar procedimientos cuando cambie el sistema.

BASE LEGAL · Art. 4 · pp. 11–12; arts. 9, 14 y 26 · pp. 20–22, 26–27 y 37–39.

8. Fechas que conviene recordar

Fecha	Aplicación
2 febrero 2025	Capítulos I y II, con las excepciones posteriores indicadas en el art. 113.
2 agosto 2025	Determinadas obligaciones de modelos de uso general y otros capítulos.
2 agosto 2026	Aplicación general del Reglamento, salvo excepciones.
2 diciembre 2026	Nuevas prohibiciones del art. 5.1, letras b bis y b ter.
2 diciembre 2027	Régimen de alto riesgo del art. 6.2 (anexo III), conforme al art. 113.
2 agosto 2028	Régimen de alto riesgo del art. 6.1 (anexo I), conforme al art. 113.

BASE LEGAL · Art. 113 · p. 127.

9. Sanciones

Las prácticas prohibidas pueden dar lugar a multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios mundial anual, según los criterios legales. Para otras infracciones específicas, hasta 15 millones o el 3 %. Hay reglas de proporcionalidad y disposiciones diferenciadas para pymes.

Los proveedores de modelos de uso general tienen un régimen sancionador propio en el artículo 101.

BASE LEGAL · Arts. 99 y 101 · pp. 116–120.

10. Lista de comprobación antes de usar reconocimiento facial

☐ Definir si el sistema detecta, verifica, identifica o infiere características.

☐ Determinar si hay comparación 1:1 o búsqueda 1:N.

☐ Comprobar si opera en tiempo real, en diferido o en espacio público.

☐ Descartar la creación indiscriminada de bases faciales.

☐ Comprobar prohibiciones del artículo 5 y alto riesgo del anexo III.

☐ Determinar obligaciones de información del artículo 50.

☐ Examinar base jurídica de protección de datos y medidas de seguridad.

☐ Documentar finalidad, acceso, conservación, supervisión y revisión.

NOTA: Esta guía simplifica un texto jurídico complejo. No sustituye la revisión de las condiciones exactas de cada artículo ni de la legislación sectorial aplicable.